# 交换机销售合同（正式模拟版）

**合同编号**：XS-2026-018

**甲方（采购方）**

名称：郑州恒信电子科技有限公司

法定代表人：王建军

统一社会信用代码：91410105MA44NRX789

联系电话：0371-65689789

地址：河南省郑州市金水区花园路21号院鑫苑金融广场15层1508室

**乙方（供应方）**

名称：河南华网通信设备有限公司

法定代表人：刘红梅

统一社会信用代码：91410103MA45XYY678

联系电话：0371-63386543

地址：河南省郑州市二七区大学路88号华城国际中心12层1205室

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购交换机产品事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。

## 第一条 产品名称、规格型号、数量及价格

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 交换机 | 华为 | S1730S-S24P4S-A（24口千兆POE网线供电） | 台 |
| 合计金额（大写）：人民币叁万捌仟元整 | | | |

注：本合同总价为固定含税价（税率13%），包含产品生产、包装、运输、装卸等全部费用，甲方无需额外支付其他费用。

## 第二条 产品质量标准

1. 乙方提供的交换机产品须符合国家通信设备相关标准（GB/T 21671-2018）及行业通行标准，确保为全新未使用过的合格产品，无外观瑕疵、性能稳定可靠，能满足甲方办公网络搭建及使用需求。

2. 乙方交货时须一并提供产品合格证书、质量检验报告、产品序列号清单及原厂质保凭证，甲方有权核对产品信息与凭证一致性。
3. 产品质量保证期内，如出现非人为损坏的质量问题，乙方须按本合同第五条约定提供售后服务。

## 第三条 交货时间、地点及方式

1. 交货时间：乙方应于本合同签订后7个工作日内（即2026年1月27日前）完成全部货物的交付。
2. 交货地点：甲方指定地点（河南省郑州市金水区花园路21号院鑫苑金融广场15层仓库），联系人：张经理，联系电话：13838386868。
3. 交货方式：乙方负责采用防震、防潮包装，委托正规物流机构运输至交货地点，承担运输费用及运输过程中的货物损毁、灭失风险。货物交付甲方并经甲方签收确认后，风险转移至甲方。

## 第四条 验收标准及方法

1. 验收标准：按照本合同第一条约定的产品规格、数量及第二条质量标准，结合国家相关标准进行验收。
2. 验收方法：甲方在收到货物后3个工作日内组织验收，核对产品品牌、型号、数量、外观及配套资料，同时进行通电测试，确认产品性能正常。
3. 若验收发现货物存在数量短缺、型号不符、外观损坏或性能故障等问题，甲方应在验收期限内书面通知乙方，乙方须在接到通知后2个工作日内到场核实。核实无误后，乙方应在3个工作日内负责更换合格产品或补齐短缺货物，产生的费用由乙方承担。若乙方逾期未处理，甲方有权自行处理，由此产生的费用及损失由乙方承担。
4. 验收合格后，甲乙双方签署《产品验收确认单》，作为货款支付的依据之一。

## 第五条 付款方式及期限

1. 预付款：甲方在本合同签订后3个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，即人民币11400元（大写：壹万壹仟肆佰元整）。
2. 尾款：乙方交货并经甲方验收合格，双方签署《产品验收确认单》后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%，即人民币24700元（大写：贰万肆仟柒佰元整）。
3. 质保金：剩余合同总金额的5%（即人民币1900元，大写：壹仟玖佰元整）作为质保金，待质保期届满且无质量问题后5个工作日内，甲方向乙方无息支付。

4. 乙方收款账户信息：

   开户行：中国建设银行郑州大学路支行

   账户名：河南华网通信设备有限公司

   账号：41001503010050201234

   乙方收到款项后3个工作日内，向甲方开具对应金额的增值税专用发票。

## 第六条 售后服务及质保

1. 质保期：本合同产品质保期为1年，自甲乙双方签署《产品验收确认单》之日起计算。
2. 质保期内，因产品自身质量问题导致无法正常使用的，乙方应在接到甲方维修通知后2个工作日内响应，48小时内到场（特殊偏远地区可延长至72小时）提供维修或更换服务，维修更换后的产品质保期自更换之日起重新计算，产生的费用由乙方承担。
3. 因甲方使用不当、人为损坏、私自拆解或不可抗力导致的产品损坏，乙方可提供维修服务，甲方需承担相应的零件费及上门服务费。
4. 质保期外，乙方继续为甲方提供技术支持和维修服务，收取合理的成本费用，收费标准提前书面告知甲方，经甲方确认后执行。

## 第七条 知识产权及保密条款

1. 乙方保证所提供的产品及相关技术不侵犯任何第三方的知识产权（包括专利权、商标权、著作权等）。如因知识产权问题引发第三方投诉、诉讼，由乙方承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于罚款、赔偿金、律师费、诉讼费等）。
2. 双方应对本合同内容、履行过程中知悉的对方商业秘密（如报价、客户信息、技术参数）予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。本保密条款有效期自合同生效之日起3年。

## 第八条 违约责任

1. 甲方逾期支付货款的，每逾期一日，应按未支付金额的0.5%向乙方支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权暂停供货或解除合同，甲方需承担乙方因此遭受的损失。
2. 乙方逾期交货的，每逾期一日，应按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方需返还甲方已支付的预付款，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金，同时赔偿甲方实际损失。
3. 乙方提供的产品不符合合同约定质量标准，且未在约定时间内更换合格产品的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部货款，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的损失。

4. 任何一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币5000元，若违约金不足以弥补对方损失的，还应赔偿超出部分的损失。

## 第九条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向本合同签订地（郑州市金水区）人民法院提起诉讼。

## 第十条 其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
2. 本合同附件（《产品验收确认单》《产品序列号清单》）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

**甲方（盖章）**：郑州恒信电子科技有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

日期：2026年1月20日

**乙方（盖章）**：河南华网通信设备有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

日期：2026年1月20日

## 附件一：产品验收确认单

1. 验收产品：华为S1730S-S24P4S-A交换机20台

2. 验收结果：□合格 □不合格（不合格项说明：_____）

3. 验收结论：_____

甲方确认（盖章）：_____ 乙方确认（盖章）：_____ 日期：_____年____月____日

## 附件二：产品序列号清单

1. 序列号1：_____ 2. 序列号2：_____

3. 序列号3：_____ 4. 序列号4：_____

5. 序列号5：_____ 6. 序列号6：_____

（以下略，按实际数量填写完整）

甲方核对（签字）：_____ 乙方核对（签字）：_____ 日期：_____年____月____日

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）